

Historische reconstructie Joodse onteigeningen en rechtsherstel

Notitie voor gemeente Montferland, mei 2025

Advies & Actualiteit, prof. dr. Wim van Meurs, Charlotte Dommerholt MA

Context en opdracht

In het kader van de anti-Joodse maatregelen nam de Duitse bezetter vanaf 1941 Joods vastgoedbezit in heel Nederland “in beheer”. Beheersinstellingen kregen de opdracht om deze panden te verkopen. Deze verkooptransacties werden geregistreerd in de zogenaamde Verkaufsbücher, registers die zich nu nog in het Nationaal Archief in Den Haag bevinden. 10.000 panden werden op deze manier verkocht en ongeveer evenveel panden werden in beheer genomen, maar konden om verschillende redenen niet worden verkocht, bijvoorbeeld door oorlogsschade of een onbewoonbare toestand. Na de bevrijding zorgden de Raad voor het Rechtsherstel en het Nederlands Beheersinstituut (NBI) ervoor dat in de meeste gevallen de Joodse eigenaren of hun nabestaanden het vastgoed terugkregen.

Wetenschappelijk onderzoek voor Rotterdam, Amsterdam en Den Haag naar dit relatief onbekende aspect van de Joodse deportaties leidde met de digitalisering in 2019 van de Verkaufsbücher tot verder opdrachtonderzoek voor meer dan 150 gemeenten in heel Nederland.¹ Het team van Advies en Actualiteit van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft sinds 2020 voor 50 gemeenten onderzoek gedaan naar Joodse onteigeningen, rechtsherstel en de rol van de gemeenten, waaronder buurgemeenten van Montferland zoals Nijmegen en vijf Achterhoekse gemeenten samen. In gemeente Montferland zelf ging het om 10 panden in de Verkaufsbücher en in totaal om 15 panden en bijbehorende percelen. In mei 2024 is onze synthese van 24 eigen rapporten en een nog groter aantal onderzoeksrapporten voor andere gemeenten verschenen.²

Burgemeester Harry de Vries van Montferland heeft de Radboud Universiteit opdracht gegeven voor een historische reconstructie van de onteigening en het eventuele daaropvolgende rechtsherstel van het Joodse vastgoed in de toenmalige gemeenten Bergh en Didam. Bergh had vanaf april 1942 een NSB-burgemeester (Johannes van der

¹ Voor een actueel overzicht, zie: <https://www.ru.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/onteigening-van-joods-vastgoed-in-woii-en-rechtsherstel> of doi.org/10.34973/d91b-h825; Pointer, <https://pointer.kro-ncrv.nl/zeven-gemeenten-nog-onderzoek-naar-roofhandel-joods-vastgoed>.

² Wim van Meurs, Marieke Oprel, ‘Joodse burgers in Nederland: onteigening en rechtsherstel. Synthese van drie jaar onderzoek in opdracht van Nederlandse gemeenten’ (Nijmegen: Radboud Universiteit, Advies & Actualiteit, mei 2024). Online raadpleegbaar via: doi.org/10.34973/d91b-h825

Werf), Didam pas sinds november 1944 (Frans Wetjens). De deportaties van Joodse burgers vonden in de lente en zomer van 1942 plaats, veelal naar Sobibor.

De navolgende reconstructie is het resultaat van onderzoek in het kadaster, archieven van NBI en de Raad voor het Rechtsherstel (Nationaal Archief). Hierbij is ook gebruik gemaakt van de inzichten uit eerder onderzoek en onze synthese om de Montferlandse reconstructie te duiden en met ontwikkelingen elders te vergelijken. Het handelen van burgemeester of gemeentebestuur in de Jodenvervolgung maakt geen deel uit van deze reconstructie.

Inbeheername, onteigening en verkoop

Op basis van Verordening 154/1941 moesten Joodse burgers in Nederland hun wooneigendom en ander vastgoed laten registreren. De bezetter nam het in beheer, eigende zich de baten toe en streefde ernaar om de panden te verkopen, soms al voordat de Joodse eigenaars en/of bewoners in 1942 gedeporteerd werden.

Er zijn meerdere belangrijke bronnen om dit proces van ontrechting te reconstrueren. Beginpunt zijn de genoemde Verkaufsbücher, registers waarin de bezetter de verkochte panden optekende met gegevens als koper, prijs en datum. Niet alle Joodse burgers die gedeporteerd werden (of soms onderdoken) hadden woonbezit. Het online Joods Monument geeft voor bijna alle ruim 100.000 Joodse Nederlanders biografische gegevens en hun laatste woonadres voor de deportatie. Omdat veel Joden eerst gedwongen werden om naar Amsterdam te verhuizen, is niet van alle in Montferland geboren Joden het laatste adres hier te vinden. In veel gemeenten, ook in Montferland, zijn in de laatste jaren zogenaamde struikelstenen gelegd bij deze adressen.³ De bron die veelal de doorslag geeft is het kadaster. Het pand bleef op naam van de Joodse eigenaar staan als het in beheer genomen was, tot het moment van de verkoop. Strikt genomen kunnen we dus alleen vanaf dat moment van “onteigening” spreken. Sommige panden werden nooit verkocht (maar soms wel verhuurd) door de bezetter.

Op het moment dat Joodse families werden gedeporteerd en hun wooneigendom verkocht, werd de inboedel opgehaald. Deze geroofde inboedels uit met name Joodse huur- en eigendomswoningen werden verzameld en naar Duitsland getransporteerd voor families die daar het slachtoffer waren geworden van geallieerde bombardementen. Bij de meeste eenvoudige en middenklasse-huishoudens ging het om inboedel voor het dagelijks gebruik, van tafels en bedden tot servies en lampen. Het is mogelijk om met deze inventarissen in te zien in JOKOS-dossiers, die worden bewaard door Stadsarchief Amsterdam. Soms is ook in een NBI-dossier een inventarislijst opgenomen.

³ In Montferland liggen 36 struikelstenen, waarvan 7 op 3 adressen in Didam, 27 in 's-Heerenberg op 8 adressen en 2 adressen met ieder 1 steen in Zeddam. (Niet zelden zijn straten sinds de oorlog hernoemd, zodat het adres van nu niet correspondeert met dat van toen. Met behulp van het kadaster zijn de struikelstenen voor het juiste pand gelegd.)

Naast vastgoed werd ook landbouwgrond uit handen van Joodse eigenaren geroofd. Voor landbouwgronden gold een andere procedure dan voor panden, namelijk verordening 102/1941. De bezetter verplichtte Joodse eigenaren van landbouwgronden om de percelen voor het einde van 1941 zelf te verkopen. Vaak waren de kopers pachters of bekenden van de eigenaar. De bezetter controleerde of de grond niet onder de marktprijs verkocht werd. Onze bron hiervoor is een inventarisatie door het Joods Cultureel Kwartier, die hiervoor gebruikmaakte van de aangifteformulieren en goedkeuringen van verkoop van de landbouwgronden uit het Nationaal Archief en van het Joods Monument.⁴

In beslag genomen tegoeden, opbrengsten van de gedwongen verkopen en uiteindelijk al het geld van Joodse burgers werd ondergebracht bij roofterbanken als Lippmann, Rosenthal & Co (Liro) en de Vermögensverwaltungs- und Renteanstalt (VVRA). Het geld kwam terecht op rekeningen waarover de Joodse eigenaren niet meer konden beschikken. Toen de meeste beroofde Joodse burgers gedeporteerd waren, ging hun geld naar een anonieme verzamelrekening.

In de gemeente Montferland (Bergh en Didam) gaat het in totaal om 15 panden en bijbehorende percelen die in beheer werden genomen en verkocht. Ook werden er 9 landbouwgronden verplicht geregistreerd en verkocht.

De Joodse slager Simon Cohen was de eigenaar van de meeste panden in dit onderzoek, namelijk 6. Ook had hij 4 landbouwgronden in zijn bezit. Hij woonde met zijn vrouw en drie dochters aan Marktstraat 31. Voor dit pand liggen Stolpersteine ter herinnering aan de familie. Het hele gezin werd in de zomer van 1943 vermoord in concentratiekamp Sobibor.⁵

De meeste oorlogskopers in de gemeente kochten één pand. In de meeste gevallen ging het om kopers die zelf in de gemeente woonden en zelfs vaak om buurtgenoten. Hendrikus Wilhelmus Bernardus van Uum, een koopman uit 's-Heerenberg, was de enige die meerdere panden kocht: hij kocht er tenminste 3.

De onteigeningen in Montferland passen in het regionale beeld, maar minder in het landelijke. Er waren hier geen professionele oorlogskopers, notarissen of makelaars die op grote schaal profiteerden van het Joodse lot. Dit gebeurde in de Randstad en in grotere steden vaak wel. Sterker nog: de verkoop van Joods vastgoed verliep traag in Montferland en kwam of helemaal niet tot stand of pas maanden en jaren na de deportaties. Dit zien we vaker in kleinere gemeenten in Oost-Nederland. Dit kan te wijten zijn aan de sociale druk om geen vastgoed van een bekende Joodse dorpsgenoot van de bezetter te kopen of minder woningnood dan elders.⁶ Dit past ook bij de prijzen – die waren een derde van het landelijk gemiddelde: het ging om eenvoudige woonhuizen. Beheer was, niet verrassend, in handen van de ANBO (de collaborerende makelaars van het Algemeen Nederlandsch Beheer van Onroerende Goederen) en hun kantoor in Arnhem of de beruchte makelaar en directeur van de ANBO Arnhem, Ben Claase.⁷ Er waren vrijwel evenveel kopers als panden

⁴ Maarten-Jan Vos en Serge ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed: inzicht in een administratief proces* (Amsterdam: Boom, 2013).

⁵ Joods Monument, 150877.

⁶ Van Meurs, Oprel, Joodse burgers in Nederland: onteigening en rechtsherstel. *Synthese*, 33-34.

⁷ Maarten-Jan Vos, Joods vastgoed in Winterswijk 1943-1950 (januari 2022), 7-8.

en die kopers kwamen uit de regio. Wel was er één lokale notaris zonder banden met de bezetter die alle transacties passeerde, Gerhard Knot uit 's-Heerenberg. Uit de genoemde archieven blijkt niet dat de gemeente Bergh of Didam in de onteigening een rol speelde. Dat sluit aan bij het nationale beeld waarin dat een hoge uitzondering was, buiten een paar grote steden, waar de gemeente zelf Joodse panden kocht. Wel zullen de gemeente en de politie ook in Montferland meegewerkt hebben aan de deportaties en gedwongen evacuaties.⁸

Naoorlogs rechtsherstel

In augustus 1945 werden de nationale Raad voor het Rechtsherstel en het Nederlands Beheersinstituut (NBI) opgericht. Het NBI beheerde het vermogen van landverraders en van “afwezigen” (meestal gedeporteerde Joodse burgers). In het centraal georganiseerde proces van rechtsherstel speelden gemeenten geen rol van betekenis. De oorlogskoop werd ongedaan gemaakt en werd geacht niet te hebben plaatsgevonden. In de meeste gevallen kwam een zogenaamde “minnelijke schikking” tot stand tussen de oorlogskoper en de (nabestaanden van de) oorspronkelijke Joodse eigenaar. Daarin werden de kosten en baten van het vastgoedbezit tussen het moment van onteigening/doorverkoop en het moment van rechtsherstel tegen elkaar afgezet. Om zo vast te stellen wat de financiële balans zou zijn geweest als de Joodse eigenaar niet ontrecht zou zijn geweest. De oorlogskopers werden in het rechtsherstel zoals het toen ingericht werd, dus niet “bestraft” voor hun misbruik van het lot van de Joodse burgers tijdens de bezetting. Soms werd het rechtsherstel al in 1946 afgehandeld, bijvoorbeeld als de Joodse eigenaar overleefd had. In veel meer gevallen werd de dood van de oorspronkelijke eigenaar pas eind jaren veertig vastgesteld, waren ook veel mogelijke erfgenamen in de kampen vermoord of probeerde de oorlogskoper het proces te traineren. Niet zelden sleepten zulke zaken bij NBI en de Raad voor het rechtsherstel tot begin jaren vijftig.

Rechtsherstel blijkt in de archieven uit procesdossiers van de Raad voor het Rechtsherstel of uit de persoonlijke NBI-dossiers van Joodse ontrechten of NSB-oorlogskopers. Soms bevat het kadaster naast een kanttekening over de inbeheername ook een aanwijzing van rechtsherstel.⁹ De vermelding van overdracht aan een nieuwe eigenaar in de jaren na de oorlog in het kadaster is niet altijd bewijs van rechtsherstel. Soms is het de oorspronkelijke eigenaar of (op basis van de achternaam) een nabestaande, maar soms betrof het aangetrouwde familie met een andere naam of werd bij het rechtsherstel besloten een andere (onderhandse) schikking met de oorlogskoper te treffen dan teruggaaf van het vastgoed.

Voor landbouwgronden gold deels dezelfde procedure: Omdat de bezetter deze verkoop afgedwongen had, werd dit na de oorlog als een vorm van onrechtmatige onteigening beschouwd en ongedaan gemaakt. De koper was vaak een pachter of al eigenaar van aanpalende percelen. Anders dan bij oorlogskopers van vastgoed ging het meestal niet

⁸ „Gerhard Knot“ via Berghapedia.nl

⁹ Xia van Beuningen, Wim van Meurs, „Een stempel in de hooiberg. AI-software en het doorzoeken van het Nederlandse kadaster“ in *Archievenblad*, no.3 (juni 2024).

om NSB'ers. Omdat nabestaanden vaak geen behoefte hadden aan landbouwgrond, betekende rechtsherstel in deze gevallen niet altijd teruggaaf maar vaker bevestiging van de oorlogskoop. Ook verliep het rechtsherstel hier vrijwel altijd sneller. Het ging immers alleen om de koopprijs en niet om andere kosten en baten zoals straatbelasting of onderhoud die een minnelijke schikking vereisten of tot rechtsstrijd konden leiden.

Voor alle 15 panden en bijbehorende percelen die in beheer werden genomen, vond rechtsherstel plaats. Ook voor 4 van de 9 landbouwgronden konden we met zekerheid rechtsherstel vaststellen.

Hoofdstraat 4 dat van Simon Löwenstein was, is wel opgenomen in Tabel 1 en 2, maar hij verkocht het pand al in 1941, voor de invoering van verordening 154/1941. De familie Löwenstein verkocht hun slagerij aan Theodorus Wilhelmus de Reus. Zelf gingen zij in Arnhem wonen. Leopold, zijn vrouw Lea en vier van hun vijf kinderen werden vermoord in de concentratiekampen Sobibor en Auschwitz.¹⁰ Deze transacties valt dus buiten de gewraakte “oorlogskopen”.

Voor een stuk bouwland dat van Simon Cohen was geweest en dat verkocht werd aan het Gasthuis van 's-Heerenberg, werd wel een aanvraag voor rechtsherstel ingediend. Om onbekende reden werd deze aanvraag kort daarop ingetrokken. We zien dit vaker, aangezien nabestaanden niet altijd belang hadden bij het terugkrijgen van de grond. In sommige gevallen vond er daarom geen rechtsherstel plaats voor landbouwgronden. We zien ook geregeld dat er een onderhandse schikking plaatsvond die niet altijd in het kadaster is opgenomen, waarbij de gronden in eigendom bleven van de oorlogskoper – ook een vorm van rechtsherstel.

Montferland past wat rechtsherstel betreft in het landelijke beeld. Ondanks alle problemen en de tekortkomingen van de centrale instituties en regels voor rechtsherstel: Algemeen kwam rechtsherstel voor vrijwel alle onteigeningen tot stand, meestal in de vorm van een minnelijke schikking tussen de Joodse ontrechte (of zijn nabestaanden) en de oorlogskoper. Ook in Montferland vonden we voor vrijwel alle panden bewijs van rechtsherstel. Opvallend was wel bij hoeveel panden het rechtsherstel lang duurde. In veel gemeenten was er een piek in 1949-1950 omdat toen het Rode Kruis veel van de Joodse slachtoffers doodverklaarde, wat het afronden van de zoektocht naar erfgenamen bespoedigde. Van de onteigende panden in Didam, Zeddam en 's-Heerenberg is er een flink aantal dat pas in 1950 en zelfs in 1954 teruggegeven werd. Een goede verklaring hiervoor komt uit de onderzochte archiefstukken niet naar voren.

¹⁰ „Leopold Straus“, via Berghapedia.nl

Tabel 1: Joodse woonhuizen (huur en koop) en landbouwgrond in Montferland

Toelichting: in huidige gemeente Montferland werden 15 panden en bijbehorende percelen in beheer genomen en verkocht. Ook werden 9 landbouwgronden verplicht geregistreerd en verkocht. Breideweg 7, Klinkerstraat 46 en Kellenstraat 27 waren huizen die werden gehuurd door Joodse burgers. Deze panden werden daarom niet in beheer genomen of onteigend.

Afkortingen: VB (Verkaufsbücher), RvhR (Raad voor het Rechtsherstel), JCK (database van het Joods Cultureel Kwartier), ST (Stolpersteine)

Adres	Bron	Kadaster	Joodse eigenaar	Joodse huurders
Didam				
Beekscheweg A167	VB	K 1693 / 5698	Abram Milgram	
Breideweg 7	ST			Jacob Bresler, Kajla Bresler-Simon, Wolf Bresler, Frits Bresler
Hoofdstraat 4	RvhR	K 2303 / 4578	Simon Löwenstein	
's-Heerenberg				
Adres onbekend (schuur, tuin)	RvhR	H 849 / 1991	Simon Cohen	
Adres onbekend	RvhR	G 1175 / 4158	Jetje Hijmans	
Bouwland	RvhR	G 1199 / 1991	Simon Cohen	
Kellenstraat	RvhR	H 593 / 4710	Simon Cohen	
Kellenstraat 2	VB	H 660 / 1982	Hermina Jacobs-Rosenberg	
Kellenstraat 9	VB	H 826 / 3625	Leopold Straus	
Kellenstraat 11	VB	H 827 / 5063	Benjamin Joseph Straus	
Kellenstraat 27	ST			Abraham Kamp, Rosalie Kamp-Cahn, Herta Kamp
Kellenstraat 33-35	VB	H 199 / 3818	Meijer Barend Zwaab	
Kellenstraat 44	VB	H 864 / 4710	Simon Cohen	
Kellenstraat 50	VB	H 594 / 4710	Simon Cohen	
Klinkerstraat 25	VB	G 957 / 3348	Mozes Bloemendaal	Roidi Bloemendaal, Mietje Bloemendaal-Goudekettering, Tine Bloemendaal (woonden bij Mozes en zijn vrouw Helena in)
Klinkerstraat 46	ST			David Bloemendaal, Johanna Bloemendaal-Ruhr
Marktstraat 31	VB	H 357 / 4710	Simon Cohen	
Zeddam				
Grindstraat 176	VB	E 1597 / 4301	Johan Philips	
Landbouwgronden				
Didam	JCK	I 657 / 3626	Leo Jacobzn Gans, Sallie Jacobzn Gans	

Didam	JCK	I 485, I 488 / 3626	Leo Jacobzn Gans, Sallie Jacobzn Gans	
's-Heerenberg	JCK	I 682, I 703, I 704 en I 705 / 1991	Simon Cohen	
Zeddam	JCK	G 1669, G 1795 / 4278	Maurits Mogendorff Jr.	

Tabel 2: Onteigening en rechtsherstel in Montferland

Toelichting: in deze tabel zijn alle panden, bijbehorende percelen en landbouwgronden opgenomen die in beheer zijn genomen en zijn verkocht en waarvoor wel of geen rechtsherstel heeft plaatsgevonden. Dus zonder de in Tabel 1 vermelde huurwoningen.

Adres	Jaar oorlogskoop	Oorlogskoper	Jaar rechtsherstel	Rechtsherstel
Didam				
Beekscheweg A167	1943; 1943	Gerrit Fredrik Stap; Johannes Wilhelmus Morren	1947	Minnelijke schikking
Hoofdstraat 4	1941	Theodorus Wilhelmus de Reus	-	-
's-Heerenberg				
Adres onbekend (schuur, tuin)	1942; 1943	Antoon Hendrik Dael; Hendrik Wilhelmus van Uum	1949	Minnelijke schikking
Bouwland	1942	Het Gasthuis van 's-Heerenberg	-	Ingetrokken aangifte
Kellenstraat 11	1943	Heinrich Heitenmeijer	1949	Minnelijke schikking
Kellenstraat 2	1943	Hendrikus van Uum	1953	Minnelijke schikking
Klinkerstraat 25	1943	Wilhelmus Bernhardus van Bree en cons.	1951	Minnelijke schikking
Kellenstraat (onbekend)	1942	Gerardus Hermanus Dünnwald	1953	Minnelijke schikking
Kellenstraat 9	1943; 1944	Arnoldus Hendrikus Vink; Harry Sabarro	1954	Minnelijke schikking
Kellenstraat 33-35	1944	Peter Heinrich Maria Kuhlmann	1947	Minnelijke schikking
Kellenstraat 44	1943	Theodor Jozef Verwajen	1949	Minnelijke schikking
Kellenstraat	1943	Hendrik Wilhelmus Bernardus van Uum	1949	Minnelijke schikking
Kellenstraat 50	1943	Hendrik Wilhelmus Bernardus van Uum	1949	Minnelijke schikking
Marktstraat 31	1943	Hendrik Wilhelmus Bernardus van Uum	1949	Minnelijke schikking
Zeddam				
Grindstraat 176	1943	Marinus Johannes Jasperse	1951	Minnelijke schikking

Landbouwgronden				
Didam	1942	Antonius Hendrik Giesen	-	-
Didam	1943	Gerardus Hermanus Roemaat	1951	Minnelijke schikking
's-Heerenberg	1942	Petrus Laurentius Krebber	-	-
Zeddam	1942	Wilhelm Bosman	1950	Minnelijke schikking